

노사협의회 운영지침

제정 2023. 02. 15.

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제18조(협의회규정)에 근거하여 한국해양과학기술원(이하 “해양과기원”이라 한다.)의 노사협의회 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(명칭) 이 노사협의회는 명칭은 "한국해양과학기술원 노사협의회(이하 "협의회"라 한다)"라 한다.

제3조(신의성실의 의무) 근로자와 사용자는 서로 신의를 바탕으로 성실하게 협의회 운영에 임하여야 한다.

제4조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "협의회"라 함은 근로자와 사용자가 참여와 협력을 통하여 근로자의 복지증진과 해양과기원의 건전한 발전을 위하여 구성하는 협의기구를 말한다.
2. "근로자"란 「근로기준법」 제2조(정의)에 따른 근로자를 말한다.
3. "사용자"란 「근로기준법」 제2조(정의)에 따른 사용자를 말한다.

제2장 협의회 구성

제5조(구성) ① 협의회는 근로자와 사용자를 대표하는 같은 수의 위원으로

구성하며 각 6명 이내의 동수로 한다.

② 근로자위원 또는 사용자위원의 결원이 생긴 때에는 30일 이내에 보궐위원을 위촉 또는 선출하여야 한다.

제6조(근로자위원) ① 근로자위원은 근로자의 직접, 비밀, 무기명 투표로 선출한다.

② 근로자위원으로 입후보하려는 자는 근로자 10명 이상의 추천을 받아야 한다.

③ 제1항과 제2항의 규정에도 불구하고 근로자의 과반수로 조직된 노동조합이 있는 경우에는 노동조합의 대표자와 그 노동조합이 위촉하는 자로 할 수 있다.

④ 노동조합의 대표자는 근로자위원 명단을 사용자대표에게 문서로 통보한다.

제7조(사용자위원) ① 사용자위원은 해양과기원 원장(이하 “원장”이라 한다)과 원장이 위촉하는 자로 한다.

② 원장은 사용자위원 명단을 근로자 대표 또는 근로자의 과반수로 조직된 노동조합에게 문서로 통보한다.

제8조(위원의 임기) ① 위원 임기는 3년으로 하되 연임할 수 있다.

② 보궐위원의 임기는 전임자의 남은 기간으로 한다.

③ 위원 임기가 만료된 경우라도 그 후임자가 선출될 때까지 계속 그 직무를 담당할 수 있다.

제9조(위원의 신분) ① 위원은 비상임·무보수로 한다.

② 사용자는 협의회 위원으로 직무를 수행하는 근로자위원에게 업무상 불이익을 주는 처분을 하여서는 아니 된다.

③ 위원의 협의회 출석 시간과 이와 직접 관련된 시간(협의회 출석을 위한 이동시간, 자료검토시간 등)에 대해서는 근로한 시간으로 인정한다.

제10조(의장) ① 협의회에 의장을 두며, 의장은 위원 중에서 호선한다. 이 경우 근로자위원과 사용자위원 중 각 1명의 공동의장을 둔다.

② 의장은 협의회를 대표하며 회의 업무를 총괄한다.

제11조(간사) ① 노사 양측은 회의 기록 등 사무를 담당하는 간사 1명을 둔다.

② 간사는 근로자 측의 경우에는 근로자위원 중에서, 사용자측의 경우에는 사용자위원 중에서 선출한다.

제12조(사용자의 의무) ① 사용자는 근로자위원의 선출에 개입하거나 방해하여서는 아니 된다.

② 사용자는 근로자위원의 업무를 위하여 장소사용 등 기본적 편의를 제공하여야 한다.

제3장 협의회 운영

제13조(회의) ① 협의회는 정기 회의와 임시 회의로 구분한다.

② 정기회의는 매분기마다 개최함을 원칙으로 하며, 부득이한 경우 노사 합의에 의하여 변경할 수 있다.

③ 임시회의는 필요한 경우 노사합의에 따라 개최할 수 있다.

제14조(회의소집) ① 의장은 노사합의에 따라 협의회 회의의 회의를 소집하며 협의회를 개최한다.

② 의장은 회의개최 7일전에 회의일시, 장소, 의제 등을 각 위원에게 통보하여야 한다.

제15조(정족수) 협의회는 근로자위원과 사용자위원의 각각 과반수의 출석으로 개최하고 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다.

제16조(회의공개) 협의회 회의는 공개를 원칙으로 한다. 다만, 협의회

의결에 따라 비공개할 수 있다.

제17조(비밀유지) 협의회의 위원은 협의회에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다. 다만, 비밀의 범위는 협의회에서 정한다.

제18조(회의록 비치) ① 협의회는 다음 각 호의 사항을 기록한 회의록을 작성·비치하여야 한다.

1. 개최일시 및 장소
2. 출석위원
3. 협의내용 및 의결사항
4. 그 밖의 토의사항

② 회의록은 작성한 날부터 3년간 보존한다.

제4장 협의회 임무

제19조(협의사항) 협의회가 협의하여야 할 사항은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제20조(협의 사항)에 정하는 사항으로 한다. 단, 단체협약서에서 정한 사항은 예외로 할 수 있다.

제20조(의결사항) 사용자가 협의회 의결을 거쳐야 할 사항은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제21조(의결 사항)에 정하는 사항으로 한다. 단, 단체협약서에서 정한 사항은 예외로 할 수 있다.

제21조(보고사항) ① 사용자가 정기회의에 성실하게 보고, 설명하여야 할 사항은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」 제22조(보고 사항 등)에 정하는 사항으로 한다.

② 근로자위원은 근로자의 요구사항을 보고, 설명할 수 있다.

제22조(의결사항의 공지) 협의회는 회의에서 의결된 사항을 전자메일, 게시, 그 밖의 적절한 방법으로 전체 근로자에게 신속하게 알려야 한다.

제23조(의결된 사항의 이행) 근로자와 사용자는 협의회에서 의결된 사항을 성실하게 이행하고 준수하여야 한다.

제24조(임의중재) ① 협의회는 다음 어느 하나에 해당하는 경우에는 근로자위원 및 사용자위원 간 합의에 의하여 협의회에 중재 기구를 두어 해결하거나 노동위원회나 그 밖의 제3자에 의한 중재를 받을 수 있다.

1. 동 지침 제20조(의결사항)에 규정된 사항에 관하여 협의회가 의결하지 못한 경우
 2. 협의회에서 의결된 사항의 해석이나 이행방법 등에 관하여 의견의 일치하지 않은 경우
 3. 그 밖의 중재가 필요한 경우
- ② 제1항의 규정에 따른 중재결정이 있으면 협의회는 의결을 거친 것으로 보며 근로자와 사용자는 이에 따라야 한다.

제5장 고충처리

제25조(고충처리위원) 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」에 따라 근로자의 고충을 청취하고 이를 처리하기 위하여 고충처리위원을 두어야 하며, 고충처리를 위한 세부사항은 별도로 운영기준을 마련하여 실시한다.

제6장 보칙

제26조(대표자 권한의 위임) 근로자 대표자와 사용자 대표자는 필요시 그 권한을 타 위원에게 위임할 수 있다.

제27조(준용규정) 이 지침에 포함되지 아니한 사항은 「근로자참여 및 협력증진에 관한 법률」과 같은 법 시행령 및 같은 법 시행규칙을 준용한다.

제28조(지침개정) 이 지침을 개·폐하고자 하는 경우에는 협의회는 의결을

거쳐야 한다.

부 칙

이 지침은 2023년 2월 15일부터 시행한다.